МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 11 дугаар сарын 19 № 3/40 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгч Б.Оюу-Эрдэнээс "...Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид хоригдож байгаа Д.Мижиддорж, Э.Баттуяа нарыг өлсгөлөн зарласан тухай өмгөөлөгч нарт нь нэн даруй буюу 3 цагийн дотор мэдэгдээгүй ..." тухай мэдээллийг 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/1387 дугаартай албан бичгээр Комисст ирүүлжээ. Мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газрын харъяа Цагдан хорих 461 дүгээр ангид хоригдогч Д.Мижиддорж, Э.Баттуяа нарын хувийн хэрэгтэй танилцаж, эрх бүхий албан тушаалтнаас тайлбар тодруулга авч, холбогдох баримт, хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Д.Мижиддоржийг Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 114/Ш дугаартай захирамжаар, Э.Баттуяаг Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 90 дугаартай захирамжаар тус тус цагдан хорьжээ. Д.Мижиддорж нь 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Цагдан хорих байрны A_2-22 дугаартай өрөөнд "түүнийг холбогдуулан шалгаж байгаа хэргийн зүйл, заалтыг хүлээн зөвшөөрөхгүй" гэх шалтгаанаар, Э.Баттуяа нь2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн А-28 дугаартай өрөөнд "хувийн батлан даалтад гарах" шаардлага тус тус тавьж өлсгөлөн зарлажээ.

2. "Цагдан хорих байранд өлсгөлөн зарласан тухай тэмдэглэл"-д бичигдсэнээр хоригдогч Д.Мижиддоржийг өлсгөлөн зарласан талаар 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 13 цаг 30 минутад Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын Нэгдүгээр хэлтсийн мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч, н.Пүрэвжавт, Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Бат-Эрдэнэд, Э.Баттуяаг өлсгөлөн зарласан талаар 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 16 цаг 50 минутад Цагдаагийн ерөнхий газрын Хар тамхитай тэмцэх хэлтсийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад н.Нямжигжидэд, мөн өдрийн 16 цаг 55 минутад Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Энхбатад утсаар мэдэгджээ.

15210014

3. Өлсгөлөн зарласан талаар Д.Мижиддорж, Э.Баттуяа нарын өмгөөлөгчдөд нэн даруй утсаар мэдэгдээгүй байна. Харин Д.Мижиддоржийг өлсгөлөн зарласан тухай 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 1/1838 дугаартай албан бичиг, Э.Баттуяаг өлсгөлөн зарласан тухай 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 1/1802-1 дугаартай албан бичгээр тус тус Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоонд мэдэгджээ.

4. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос Комисст ирүүлсэн 01/1387 дугаартай албан бичигт "Д.Мижиддоржийн өлсгөлөн зарласан тухай албан бичгийг 7 хоногийн дараа, Э.Баттуяагийн өлсгөлөн зарласан тухай албан бичгийг 6 хоногийн дараа тус тус хүлээн авч, өмгөөлөгч У.Сайнбилэгтэй 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр, өмгөөлөгч Б.Балжидмаатай 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр холбогдож тодруулахад тэдэнд энэ талаарх мэдээллийг хорих ангиас өгөөгүй, Э.Баттуяагийн өмгөөлөгч нь түүний гэр бүлийн гишүүнээс мэдсэн болохоо тайлбарласан" гэжээ. Энэ байдлыг Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн Хүний тоо бүртгэлийн ахлах байцаагч н.Оюунчимэгээс 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Комисст өгсөн "...бид мөрдөгч, прокурорт мэдэгдсэн. Өмгөөлөгчдийн гар утас хаалттай байсан учраас мэдэгдэж чадаагүй" гэх тайлбар нотлож байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт "...өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, нотлох баримтыг шалгуулах..." эрхийг, Монгол Улсад 1976 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Иргэний болон Улс төрийн Эрхийн тухай Олон Улсын Пактын 14 дүгээр зүйлийн 3(b) хэсэгт "... өмгөөлүүлэх ажлаа бэлтгэх хүрэлцээтэй хугацаа, бололцоотой байх, сонгож авсан өмгөөлөгчтэйгээ харилцах..." эрхийг баталгаажуулж, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.6 дугаар зүйлийн 3 дахь заалтад "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүх, прокурор, мөрдөгч нь яллагдагч өөрийгөө өмгөөлөх, эсхүл өмгөөлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхээ эдлэх боломжоор хангана" гэж заасан.

Цагдан хорих 461 дүгээр анги нь хоригдогч Д.Мижиддорж, Э.Баттуяа нарыг өлсгөлөн зарласан талаар тэдний өмгөөлөгчдөд прокурор, мөрдөгчид мэдэгдсэнтэй адил хугацаанд мэдэгдээгүй, богино хугацаанд мэдэгдэх боломжит арга хэмжээ аваагүй нь хоригдогчдын Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хууль зүйн туслалцаа авах эрхээ эдлэх боломжийг хязгаарласан байна.

Иймд хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох, ийм зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дараах арга хэмжээг авахыг шаардаж байна.

1. Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.8 дахь заалт, Хууль зүйн сайдын 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/209 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Баривчлах, цагдан хорих байрны дотоод журам"-ыг чанд мөрдөж, хоригдогч өлсгөлөн зарласан тохиолдолд өмгөөлөгчид нь нэн

даруй мэдэгдэж байх ажлын чиглэлийг Цагдан хорих 461 дүгээр анги, бусад цагдан хорих байр, хорих ангиудын удирдлагад өгөх;

2. Хоригдогсдын өмгөөлөгчидтэй холбоо барих мэдээллийн сан бүрдүүлэх зэрэг цагдан хорих, хорих ангийн алба хаагчид шаардлагатай тохиолдолд өмгөөлөгчидтэй шуурхай харилцах боломжийг бүрдүүлэх нөхцөл байдалдаа тохирсон, үр дүнтэй захиргаа, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА